

0006868-50.2015.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

KEVIN DANIEL SANTOS ALEXANDRE e outro

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Kevin Daniel Santos Alexandre e Vagner Ferreira dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 155, § 4º, incs. III e IV, c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal, porque em 6 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara da Comarca de Itanhaém

Avenida Rui Barbosa, 867

Centro - CEP 11740-000, Itanhaém-SP

Fone: (13) 2104-0162 - E-mail: itanhaem2@tjsp.jus.br

#### SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006868-50.2015.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

KEVIN DANIEL SANTOS ALEXANDRE e outro

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Kevin Daniel Santos Alexandre e Vagner Ferreira dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 155, § 4º, incs. III e IV, c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal, porque em 6 de agosto de 2015, por volta das 17h32min, na Rua José Ernesto Bechelli, Jardim Sabaúna, nesta cidade e Comarca de Itanhaém, supostamente tentaram subtrair, em concurso e com emprego de chave falsa, o veículo Volkswagen Gol de placas CPO-6318, pertencente a I. L., somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. Os réus foram presos em flagrante delito, mas obtiveram a liberdade provisória (fls. 409/410).

Recebida a denúncia (fls. 75), o réu Kevin foi citado por edital (fl. 138) e o corréu Vagner, pessoalmente (fl. 209), suspendendo-se o processo em relação o primeiro, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, decretada a sua prisão preventiva (fls. 168/170).

Foi nomeada defensora para o réu Vagner, que apresentou resposta à acusação (fls. 231/235), e iniciada a instrução, que serviu como antecipação de prova em relação ao réu revel, ouvindo-se a vítima (fl. 259) e uma testemunha (fl. 276); e ainda outra, por meio de carta precatória (fl. 357) - constando os depoimentos da primeira e da terceira à fl. 549.

Sobreveio a prisão do réu Kevin, com a consequente revogação da suspensão do processo e revogação, também, da custódia preventiva (fls. 285/286).

Na sequência, a defensora nomeada apresentou resposta em nome do corréu Kevin (fls. 451/455) e o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 457/459).

Por fim, os réus foram interrogados e, superada a fase de diligências, os debates foram convertidos em memoriais (fls. 550/551).

O Ministério Público então requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia

(fls. 557/561); e a Defesa pleiteou a absolvição do réu Kelvin, por não ter concorrido com a infração, e quanto ao corréu Vagner, o reconhecimento da confissão espontânea e da figura privilegiada, pugnando-se relativamente a ambos, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal e o início de cumprimento em regime menos gravoso que o fechado (fls. 565/574).

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova submetida ao crivo do contraditório judicial demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, bem como a sua autoria, cabendo apenas reparo quanto à capitulação do delito, a que se procederá na forma do art. 383 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito foi amplamente demonstrada pela apreensão, regularmente documentada em auto próprio, dos veículos envolvidos na dinâmica dos fatos e da chave falsa que serviu de instrumento do crime (fls. 24/25), bem como pelos laudos periciais de fls. 90/92, que constatou a aptidão da lâmina apreendida, dependendo da habilidade no seu manejo, para emprego como chave falsa; e de fls. 132/134, correspondente à vistoria do veículo objeto da ação criminosa.

A autoria, por sua vez, decorre com clareza dos autos de reconhecimento de pessoa lavrados às fls. 29/30 e da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, que, corroborando os elementos informativos, também detalhou a dinâmica do fato criminoso.

O ofendido Ivo, proprietário do veículo, foi ouvido em juízo e relatou - apesar da pouca qualidade da gravação, com o emprego de equalização se consegue entender - que estacionou seu carro em frente à UPA de Itanhaém e permaneceu a certa distância, na esquina, até que notou o veículo em movimento, e se sobressaltou, porque estava em poder da chave. Disse que, com esforço, conseguiram tirar o indivíduo do carro, mas eram dois rapazes e empreenderam fuga. Acrescentou que havia uma viatura policial próxima, que foi acionada.

As suas declarações, de todo modo, são perfeitamente supridas pelo depoimento da testemunha Thiago, sobrinho da vítima. Inquirido em juízo, prestou relato detalhado de que, no dia dos fatos, estava com familiares na UPA de Itanhaém, porque tinham um parente internado e foram visitá-lo. Narrou que viram o veículo de seu tio Ivo, que estava estacionado em frente à UPA, saindo e percorrendo certa distância, então o perseguiu e conseguiu entrar no carro, junto com seu primo Reginaldo, que entrou em confronto com o réu. Afirmou que seu tio e outra pessoa que estava com eles foram atrás do outro indivíduo, que estava em um Uno, e perceberam que estava ajudando o primeiro, porque gritavam um para o outro dizeres como "pega peça" e "deu ruim". Acrescentou que o segundo indivíduo retornou ao veículo Uno, se aproximou do carro que estava sendo subtraído, e garantiu a fuga do primeiro, mas a outra pessoa que estava com eles acionou a polícia, que estava próxima, e conseguiu pegá-los. Asseverou que reconheceram os dois na ocasião.

Da mesma forma, foi ouvido o policial militar Everton, sob compromisso, e tomado por termo (fl. 277), que corrobora a narrativa da testemunha Thiago e dá conta de que perseguiram o veículo pela rodovia e, enquanto o faziam, viram um dos réus descartando uma chave mixa.

Cuida-se de testemunhas compromissadas e insuspeitas, que prestaram depoimentos convergentes e detalhados, sem indícios de fabricação nem de prévia concertação; e que, sem conhecerem previamente os réus, nada indica que tivessem motivos para incriminá-los falsamente, ou proveito a almejar com acusação mentirosa.

Soma-se a isso que o réu Vagner, ao ser interrogado em juízo, confessou parcialmente os fatos de que é acusado. Disse que estava retornando de Peruíbe em seu veículo Fiat Uno, que era conduzido pelo corréu Kevin, quando avistou um veículo Gol vermelho e o pegou, mas na hora que estava saindo se arrependeu e o deixou. Afirmou que as pessoas vieram linchá-lo, mas entrou no seu veículo, que Kevin conduzia. Questionado, disse que usou uma chave que tinha em seu poder e resolveu tentar, conseguindo assim abrir o veículo e ligá-lo. Negou, contudo, que Kevin tivesse conhecimento da sua intenção.

O réu Kelvin, por sua vez, disse que retornava de Peruíbe juntamente com Vagner, quando encostaram para comer e Vagner quis pegar o carro, mas logo desistiu e, sem

que tivesse chegado a andar muito, desceu. Narrou que retornou ao carro e auxiliou Vagner na fuga, porque as pessoas vieram correndo tentar agredi-lo. Indagado, porém, disse que não chegou a descer do carro, e que Vagner apenas pediu para que ele encostasse.

Em suma, os relatos dos réus corroboram, na maior extensão, a prova incriminadora que se produziu, e na parte em que negam os fatos se mostram inconstantes, frágeis e carentes de plausibilidade.

A afirmação de Vagner de que outra pessoa conduzia seu próprio veículo, e parou abruptamente, sem explicações, foi contrariada por Kelvin, ao primeiro dizer que haviam parado para comer e afirmar que a certa altura voltou ao carro, para depois dizer que não chegou a desembarcar e que desconhecia as intenções do corréu. São narrativas exculpatórias isoladas, que contrariam frontalmente a dinâmica da abordagem e da fuga subsequente, bem como os depoimentos das testemunhas a respeito da atuação concertada, em que ambos dialogavam entre si a respeito do insucesso da prática criminosa.

Evidentemente não houve, no contexto, desistência voluntária, ante os relatos unânimes, inclusive dos próprios réus, no sentido de que os familiares da vítima reagiram e foram no seu encalço, efetivamente frustrando a posse que obtivera momentaneamente do automóvel subtraído.

Com efeito, não é caso sequer, com a devida vênia do titular da ação penal, de se reconhecer a modalidade tentada do delito, questão em que a classificação jurídica proposta na denúncia comporta reparo, por meio de emendatio libelli, na forma do art. 383 do Código de Processo Penal.

É que a interpretação do art. 155 do Código Penal se subordina à teoria da amotio, por força da qual o crime se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e seguida pela perseguição da vítima, ou pela recuperação da coisa, não se exigindo posse mansa ou desvigiada. Confirma-se, a esse respeito, o entendimento pacificado pela colenda 3ª Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 'Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.' (STJ, 3ª Seção, REsp 1.524.450/RJ, rel. Min. Nélfi Cordeiro, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

No caso dos autos, os réus obtiveram, em atuação concertada, a posse do veículo da vítima, no qual o réu Vagner ingressou, chegou a fazer funcionar e efetivamente imprimiu marcha na via pública – tanto que somente nesse momento a vítima percebeu a subtração –, o que é bastante a desnaturar a tentativa. A perseguição e o consequente insucesso da fuga não alteram o fato de que, quando o réu Vagner tomou para si o veículo e partiu com ele, já estava então consumado o delito de furto. Tal conclusão não importa o acréscimo de nenhum dado de fato que não esteja contido na denúncia. Apenas subtrai uma conclusão interpretativa, de que o crime não teria se consumado por motivo alheio à vontade dos réus, o que implica que a subsunção dos fatos prescinde da norma de extensão do art. 14 do Código Penal, que fica decotada da descrição típica. Não há necessidade, pois, de aditamento à denúncia (mutatio libelli), cabendo ao juiz proceder à aplicação do direito aos fatos debatidos e comprovados no curso da instrução, o que aponta para a modalidade

consumada do crime em tela.

Com esse reparo, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar as penas que aos réus serão impostas.

Ao crime do art. 155, § 4º, do Código Penal são cominadas, em abstrato, as penas de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

Dado que o concurso de agentes é bastante a qualificar o delito, a qualificadora remanescente, de emprego de chave falsa, deve ser valorada negativamente a título de culpabilidade, entendida como reprovabilidade concreta da conduta dos réus, pela premeditação que evidencia e especial habilidade que exige, possibilitando sobrepujar sistemas de segurança automotiva razoavelmente sofisticados, valendo-se de petrecho que faz as vezes da chave.

Também as circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em conta a subtração ocorrida justamente em frente a unidade de saúde de urgência – a UPA de Itanhaém – onde os transeuntes presumivelmente têm, como a vítima de fato tinha, pessoas conhecidas sob tratamento médico de risco, incrementando o abalo que já é próprio da situação e revelando oportunismo absolutamente vazio de empatia ou solidariedade.

É relevante ter em conta, ainda, os maus antecedentes do réu Kevin, que ao tempo do fato ora sob julgamento já havia praticado, embora não houvesse ainda sido definitivamente condenado, por crime doloso (processo n.º 0000015-10.2015.8.26.0562). Sobrevindo condenação definitiva, ela é inidônea a configurar reincidência retroativamente, por força da dicção do art. 63 do Código Penal, mas nem por isso deixa de dizer respeito à vida pregressa do réu, afastando a presunção de inocência que anteriormente havia.

Sopesados esses fatores, fixo as penas-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal para o réu Wagner, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e em 1/2 (um meio) acima do mínimo para o corréu Kevin, resultando em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na sequência, sendo ambos os réus maiores e tecnicamente primários ao tempo do fato, incide apenas a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal), relativamente ao réu Wagner, dada a sua aplicação mesmo quando se trate de confissão parcial ou qualificada, nos termos do enunciado n.º 545 da Súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em relação a ele, portanto, aplica-se diminuição de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, fixando-se a intermediária em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa; inalteradas as penas do corréu Kevin.

Por fim, afastada a tentativa, não há causas de aumento nem de diminuição de pena a considerar, tornando-se definitivas as reprimendas em 3 (três) anos e 15 (quinze) dias-multa para o réu Kevin e 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o réu Wagner.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, uma vez que a primariedade e a extensão da reprimenda apontam para a sua adequação, não bastando as circunstâncias judiciais do caso concreto, conquanto desfavoráveis, a impor regime mais gravoso, ressalvada eventual necessidade de regressão.

Inviáveis, não obstante, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis, que não evidenciam a suficiência das medidas alternativas para a consecução das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Ausente demonstração de condição socioeconômica abastada por parte do réu, arbitro o dia-multa no mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito, atualizado pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o efetivo pagamento.

Por essas razões, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR os réus:

1) Kevin Daniel Santos Alexandre, brasileiro, portador do RG 49574408-6, filho de

José Tavares Alexandre e Leila Alves Dos Santos Alexandre, nascido em 04/04/1994, natural de Praia Grande/SP, por infração ao art. 155, § 4º, incs. III e IV, do Código Penal, às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado na forma da fundamentação;

e Vagner Ferreira dos Santos, brasileiro, portador do RG 61467622, filho de Antonio Domingos dos Santos e Divanice Ferreira Pontes, nascido em 23/06/1986, natural de Cubatão/SP, por infração ao art. 155, § 4º, incs. III e IV, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado na forma da fundamentação.

Condeno os réus, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Considerando que os réus responderam ao processo em liberdade, e ausente requerimento do Ministério Público em sentido contrário, faculto-lhes o recurso em liberdade.

Comunique-se à vítima, na forma do art. 201, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal.

Autorizo desde logo a destruição da chave falsa apreendida, por não interessar mais à persecução penal e ser insuscetível de restituição. Oficie-se ao douto Juízo Corregedor Permanente do Setor de Depósito e Guarda de Objetos.

Transitada em julgado, expeçam-se guias de recolhimento definitivas e certidões das penas de multa, para as providências a cargo do Ministério Público.

Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, em especial ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e ao colendo Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição da República, arquivem-se os autos.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Intimem-se. Itanhaém, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006